

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2308/2533

นาย ฮั่นเตียง แซ่โก กับพวก
นาย ปัญญา รัชธนาวิน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 226, มาตรา 229, มาตรา 887

จำเลยที่ 3 รับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน รบ.16627ซึ่งเป็นรถของจำเลยที่ 2 โดยมีจำเลยที่ 1 บุตรชายจำเลยที่ 2เป็นคนขับและคุ้มครองผู้ขับรถตามกรรมธรรม์ประกันภัย จำเลยที่ 1 ขับรถคันดังกล่าวชนกับรถของโจทก์ที่ 1 จน ด. คนขับรถโจทก์ที่ 1 ถึงแก่ความตายส่วนจำเลยที่ 1 ได้รับบาดเจ็บและเสียค่ารักษาพยาบาล จำเลยที่ 3 จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่จำเลยที่ 1 ตามกรรมธรรม์ประกันภัยที่จำเลยที่ 3 ตกลงคุ้มครอง หาใช่เป็นการประกันชีวิตไม่ ถือเป็นค่าเสียหายที่จำเลยที่ 3 ได้รับจากความประมาทของ ด. ลูกจ้างโจทก์ที่ 1 จำเลยที่ 3 จึงเข้ารับช่วงสิทธิจากจำเลยที่ 1 มาฟ้องเรียกร้องเอาค่าเสียหายดังกล่าวจากโจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 4 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์ของโจทก์ที่ 1 ได้.

โจทก์สำนวนแรกฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของและผู้ครอบครองรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขก.13522 และเป็นเจ้าของสินค้าที่บรรทุกอยู่ในรถดังกล่าวขณะเกิดเหตุ โจทก์ที่ 2 ได้รับประกันภัยรถยนต์ดังกล่าวไว้จากร้านกอซังหุย และโจทก์ที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2522 สิ้นสุดวันที่ 21 มกราคม 2523 เมื่อวันที่

ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2522 เวลาประมาณ 21 นาฬิกา จำเลยที่ 1 ลูกจ้างและขณะปฏิบัติหน้าที่ในทางการที่จ้างให้กับจำเลยที่ 2 ขับริยนต์หมายเลขทะเบียนรบ.16627 ของจำเลยที่ 2 บรรทุกอาหารสัตว์จากกรุงเทพมหานครแล่นไปตามถนนมิตรภาพ โฉมหน้าไปจังหวัดขอนแก่น เมื่อมาถึงหลักกิโลเมตรที่ 57-58 ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จำเลยที่ 1 ขับรถด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวัง โดยขับด้วยความเร็วสูงสายไปมา เสียหลักล้เส้นกึ่งกลางถนนเข้าไปในช่องเดินรถของรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขก.13522 มีนายดำรง ศรีสวัสดิ์ ขับเลนสวนทางมาเป็นเหตุให้รถยนต์หมายเลขทะเบียน รบ.16627 พุ่งเข้าชนรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขก.13522 กระแทกหักและในระยะกระชั้นชิด นายดำรงไม่สามารถหลบหลีกได้ทัน เป็นเหตุให้นายดำรงถึงแก่ความตายทันทีและรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขก.13522 ได้รับความเสียหายยับเยินโจทก์ที่ 2 ได้จัดการซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขก.13522 เป็นเงิน 73,440 บาท จ่ายค่าปลงศพนายดำรงอีก 5,000 บาท และเสียค่ายกลากรถจากที่เกิดเหตุไปสถานีตำรวจภูธรอำเภอคงและอยู่ซ่อมรถเป็นเงิน 1,500 บาท โจทก์ที่ 1 ต้องจ่ายเงิน 1,000 บาท แรกทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุให้แก่โจทก์ที่ 2 ตามข้อตกลงในสัญญาประกันภัยระหว่างโจทก์ที่ 1 กับโจทก์ที่ 2 และมันของโจทก์ที่ 1 ซึ่งบรรทุกอยู่บนรถเสียหายเป็นเงิน 18,000 บาท โจทก์ที่ 1 ขาดประโยชน์จากการใช้รถส่งสินค้านับแต่วันเกิดเหตุถึงวันซ่อมรถเสร็จเป็นเวลา 120 วันวันละ 1,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท เมื่อซ่อมรถเสร็จรถของโจทก์ที่ 1 สภาพและราคาไม่ดีเหมือนเดิม ย่อมเสื่อมไปอีก 50,000 บาท รวมค่าเสียหายของโจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 189,000 บาท ค่าเสียหายของโจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 79,940 บาท จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างจำเลยที่ 2 กระทำละเมิดขณะปฏิบัติหน้าที่ในทางการที่จ้างให้แก่จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ในฐานะผู้รับประกันภัยจำเลยที่ 2 หมายเลขทะเบียนรบ.16627 จำเลยทั้งสามจึงต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์ โจทก์ติดต่อถามถามจำเลยทั้งสามแล้ว จำเลยทั้งสามเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกัน

ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 189,0000 บาท โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 79,940 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสามให้การทำงานเดียวกันว่า นายดำรง ศรีสวัสดิ์ ข้าราชการบำนาญ หมายเลขทะเบียน ขก.13522 ด้วยความประมาทเลินเล่อโดยขับรถแข่งรถคันอื่นล้าเข้ามาในช่องเดินรถของรถยนต์หมายเลขทะเบียนรบ.16627 สู้วิสัยที่จำเลยที่ 1 ผู้ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียนรบ.16627 จะหลบเลี่ยงได้ จึงเกิดชนกันในช่องเดินรถของรถยนต์หมายเลขทะเบียน รบ.16627 โจทก์ที่ 2 เรียกร้องค่าเสียหายมามากเกินกว่าความเป็นจริง โจทก์ที่ 2 จะต้องจ่ายอย่างมากไม่เกิน 5,000 บาท ค่าปลงศพนายดำรง โจทก์ที่ 2 ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าเสียหายของโจทก์ที่ 2 ไม่เกิน 5,000 บาท และโจทก์ที่ 2 จะได้จ่ายให้แก่โจทก์ที่ 1 แล้วหรือไม่ จำเลยไม่รับรอง ส่วนโจทก์ที่ 1 เรียกค่าเสียหายมาเกินความจริง ค่ามันที่บรรทุกมาโจทก์ที่ 1 ไม่เสียหายค่าเสื่อมราคาไม่เกิน 1,000 บาท ค่าขาดประโยชน์รายได้ไม่เกินวันละ 100 บาท และซ่อมไม่เกิน 20 วัน ค่าขาดรายได้จึงไม่เกิน 2,000 บาท หากจำเลยที่ 3 จะต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขกรมธรรม์ค่าบาดเจ็บหรือศพไม่เกินศพละ 10,000 บาท ค่าเสียหายต่อทรัพย์สินไม่เกิน 100,000 บาท

สำหรับหลังโจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน รบ.16627 ในแบบประกันภัยค่าจุนชดใช้ค่าเสียหายโดยสิ้นเชิง จำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์หมายเลขทะเบียนขก.13522 ซึ่งจำเลยที่ 2 ได้นำรถดังกล่าวเข้าแล่นหาผลประโยชน์ร่วมกับจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 4 ได้รับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียนขก.13522 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2522 เวลาประมาณ 21 นาฬิกาขณะที่นายปัญญา รัฐธนาวิน ข้าราชการบำนาญ หมายเลขทะเบียน รบ.16627 มาตามถนนมิตรภาพจากจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าไปจังหวัดอุดรธานีในช่องเดินรถของตนด้วยความระมัดระวัง เมื่อขับแล่นไปใกล้ถึงทางแยกเข้าอำเภอกอง

จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 57-58 มีรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขก.13522 มีนายดำรง ศรีสวัสดิ์ ลูกจ้างและหรือตัวแทนซึ่งกระทำการในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 เล่นสวนทางมาด้วยความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดปราศจากความระมัดระวังแห่งรถยนต์คันอื่นล้าเข้ามาในช่องเดินรถของรถยนต์หมายเลขทะเบียน รบ.16627 ทั้ง ๆ ที่นายดำรงเห็นว่า มีรถยนต์คันอื่นเล่นสวนทางมา สุดท้ายที่นายปัญญาจะหลบได้ทันจึงเกิดชนกันขึ้นในช่องเดินรถของรถยนต์หมายเลขทะเบียน รบ.16627 ทำให้รถยนต์หมายเลขทะเบียน รบ.16627 พังยับเยินทั้งคัน โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน รบ.16627 ได้ชำระค่าซ่อมและเงินทดแทนไปแล้ว จึงรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัยมาเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวจากจำเลยทั้งสี่ โจทก์ได้ทวงถามจำเลยทั้งสี่แล้วจำเลยทั้งสี่เพิกเฉยจากการกระทำละเมิดของนายดำรงลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 โจทก์ขอคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันละเมิดถึงวันฟ้องเป็นเวลา 1 ปี เป็นเงิน 5,219 บาทรวมเป็นเงินที่จำเลยทั้งสี่ต้องร่วมกันชดใช้ให้แก่โจทก์ทั้งสิ้น 74,804 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 74,804 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การทำนองเดียวกันว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขก.13522 ไม่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการขนส่ง ไม่มีนิติสัมพันธ์กับจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และนายดำรง จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์แต่จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์ดังกล่าว เหตุเกิดคดีนี้เป็นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนายปัญญา รัฐธานาวินผู้ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน รบ.16627 โดยขับรถดังกล่าวด้วยความเร็วสูงเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดและล้าทางเข้าไปชนรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขก.13522 ที่เล่นสวนทางมาได้รับความเสียหายโจทก์ยังไม่จ่ายค่าเสียหาย โจทก์จึงยังไม่ได้รับช่วงสิทธิมาฟ้องความเสียหายของรถยนต์หมายเลขทะเบียน รบ.16627 ไม่มาก

สามารถซ่อมได้ให้อยู่ในสภาพเดิมในราคา 15,000 บาท และโจทก์ไม่ได้รับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลของนายปัญญา แม้โจทก์จะได้จ่ายค่าเสียหายไปก็เป็นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือเป็นเพราะความสมยอมของโจทก์ จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย และที่โจทก์จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายปัญญาเป็นเรื่องการประกันชีวิตโจทก์จึงไม่ได้รับช่วงสิทธิ โจทก์ไม่เคยทวงถามให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ชดใช้ค่าเสียหาย จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงไม่ตกเป็นผู้ผิดนัด

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 ข่ายรถยนต์หมายเลขทะเบียนขก.13522 โดยวิธีผ่อนชำระให้แก่บุคคลผู้มีชื่อไปก่อนเกิดเหตุคดีนี้ซึ่งกรรมสิทธิ์ในรถดังกล่าวจะโอนเป็นสิทธิแก่ผู้ซื้อต่อเมื่อผู้ซื้อชำระราคาครบถ้วนแล้ว จำเลยที่ 3 จึงไม่ใช่ผู้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในรถดังกล่าวในขณะที่เกิดเหตุ จำเลยที่ 3 ไม่ใช่นายจ้างหรือตัวการของผู้ขับรถดังกล่าว และไม่ได้นำรถดังกล่าวเข้าแล่นหาประโยชน์ร่วมกับจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ทั้งโจทก์ไม่ใช่ผู้ชำระค่าซ่อมรถดังกล่าว โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเอาจากจำเลยที่ 3 และไม่มีสิทธิเรียกร้องเอาดอกเบี้ยจากจำเลยที่ 3 นับแต่วันละเมิด จะเรียกได้ก็ตั้งแต่วันที่โจทก์จ่ายค่าสินไหมทดแทนไป

จำเลยที่ 4 ขาดนัดยื่นคำให้การ

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันโดยให้เรียกนายฮั่นเตียง แซ่โก เป็นโจทก์ที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเซ่งหยูเป็นโจทก์ที่ 2 บริษัทไค่วู่ฮะมอเตอร์ จำกัด เป็นโจทก์ที่ 3 บริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย จำกัด เป็นโจทก์ที่ 4 นายปัญญา รัฐธนาวินเป็นจำเลยที่ 1 นายสมจิต รัฐธนาวิน เป็นจำเลยที่ 2 และบริษัทพิพัทธ์ประกันภัย จำกัด เป็นจำเลยที่ 3

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำนวน

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และจำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 4 ร่วมกันใช้เงิน 69,385 บาท แก่จำเลยที่ 3 พร้อมดอกเบี้ย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...โจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นนายจ้างของนายดำรงค์ และโจทก์ที่ 4 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขก.13522 จึงต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยที่ 3

ในปัญหาที่ว่า จำเลยที่ 3 จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 รับช่วงสิทธิมาฟ้องเรียกค่าเสียหายดังกล่าวได้หรือไม่ จำเลยที่ 3 นำสืบได้ความว่า จำเลยที่ 3 รับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน รบ.16627 และคุ้มครองผู้ขับรถตามกฎหมายคุ้มครองประกันภัยเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 ในสำนวนหลัง เมื่อจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บและเสียค่ารักษาพยาบาล จำเลยที่ 3 จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่จำเลยที่ 1 เป็นการจ่ายตามกฎหมายคุ้มครองประกันภัยที่จำเลยที่ 3 ตกลงคุ้มครอง หาใช่การประกันชีวิตไม่ จึงเป็นค่าเสียหายที่จำเลยที่ 3 ได้รับจากความประมาทของนายดำรงค์ลูกจ้างโจทก์ที่ 1 จำเลยที่ 3 จึงเข้ารับช่วงสิทธิจากจำเลยที่ 1 มาฟ้องเรียกร้องเอาค่าเสียหายดังกล่าวจากโจทก์ที่ 1 และที่ 4 ได้..."

พิพากษายืน.

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำทอง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ